

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 426

El día viernes 02 de junio 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Cdor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: **Concejal por la Mayoría**, ausente con aviso. **Concejal por la Minoría**, ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: **Director de Obras Privadas**, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Ing. Ezequiel Peretti, Sra. Sabine Klein, Sra. Silvia Iorio.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Actas N 424; 425.
- Audiencia Ing. Ezequiel Peretti.
- Inciso 8.12.4. Art 8.12. Plazo de validez de la documentación.
- Art 10.5.2.1. SUM.
- Compensación.

Comienza la sesión a las 9:20, Ingresa el Ing. Peretti, acompañado por la Sra. Sabine Klein, y la Sra. Silvia Iorio. En primer lugar el Ing Peretti expresa sus inquietudes.

Ezequiel Peretti dice que el terreno en donde está el proyecto de construcción, no es un terreno tan grande, con lo cual lo que tenga que construir para poder fundar , va a tener que hacer una perforación , pilotes o lo que sea , en donde el terreno es muy flojo , las piedras se caen solas . Cualquier intervención que se haga previamente tendrá que amurar el frente del lote, entonces independientemente así se llegue, por el área protegida o se arranque desde abajo, la intervención va a existir. No hay forma de que eso no pase por más que se le permita acceder por el área protegida. El terreno se desmorona solo, necesariamente tendrá que hacer un muro de contención.

- Se debate.

Javier Isola dice que el propietario puede presentar proyecto en el área protegida con el consenso de un ámbito como el CPUA, y en ese proceso están. Con respecto a los pilotes no cree que sea necesario porque directamente es roca. Todo ese desmoronamiento que está planteando el cree que se mitigaría mucho construyendo

por ejemplo una verja. Se podría pensar que las piedras pueden venir de mucho más alto y la verja o el muro de contrafrente de este señor lo pare.

Eduardo Vega les dice a los invitados, que ellos ya hicieron obras allí y tuvieron las mismas problemáticas. Tenían el derecho de construir con todas las precauciones. Detrás de cada obra de construcción hay un responsable técnico que hizo las prevenciones. En este caso sucede lo mismo ahora quieren construir al frente en donde también hay responsables técnicos. En el CPUA lo que se está analizando, y lo que él comentó, es que las piedras allí se mueven, hay que tener cuidado. El director de Obras Privadas le va solicitar todos los informes técnicos de protección para que los vecinos no tengan problemas. Hay dos lotes, uno dentro del área protegida y el otro en donde se podía proyectar. Se proyectó y se aprobó porque está dentro del Código de Edificación. La responsabilidad de hacer la obra está en manos del profesional y del propietario. Les pide que estén tranquilos porque en el CPUA se ha analizado, no se puede impedir la aprobación del proyecto. La Dirección de Obras Privadas le va a pedir todos los informes técnicos en donde ellos tendrán que certificar de cómo van a hacer esa obra. Les dice a los visitantes que cuando ellos tuvieron que construir no había tanto poder de policía y lo pudieron hacer sin problemas, pero si hubiese caído una piedra de los lotes en donde se estaba construyendo, lo hubiesen tenido.

Ezequiel Peretti dice que en ninguna de sus construcciones, estaba el corte tan abrupto que tiene este lote. Pregunta cuánto menor va a ser el impacto ambiental que va a provocar si se permite el acceso por el área protegida, porque para él será mayor.

Javier Isola dice que sería menor porque él podría ejecutar una cochera en donde el movimiento de suelo sería infinitamente mayor, lo que lo haría más perjudicial.

Ezequiel Peretti dice que está bien, pero desde el punto de vista visual o ambiental, pregunta que diferencia habría entre el muro que va a tener que hacer para contener y la cochera. Porque al muro lo va tener que hacer si no no va a poder fundar.

Javier Isola dice que sí se podrá fundar perfectamente porque es roca.

- Se debate.

Ezequiel Peretti le pregunta a la plenaria cuanto menor será el impacto ambiental si se le permite acceder por el área protegida, a que haga las cocheras o el muro de contención. Les pide que se imaginen que el acceso es por el área protegida en donde obviamente va a tener que hacer un desmonte, no sabe cómo será ese acceso pero será importante.

- Se debate.

Laura Colladon dice que está totalmente de acuerdo con lo que los vecinos están diciendo. ADARSA junto con CEPIA presentaron dictamen por minoría, en donde les parece que es totalmente inadmisibles tocar un área protegida intangible que está protegida por lo que es la AP CAMIARE, Ley de Bosques, que es zona roja, además está la Ley Nacional. Si se permite que de a poco, porque alguien tiene un problema dentro de lo que es el área protegida intangible se vaya invadiendo, es muy probable que nuestros nietos no la vean más. Está convencida que ya se permitió en su momento, décadas atrás, ir muy arriba con la construcción. Este es un terreno que quedó fuera de la poligonal que se había trazado para delimitar el área protegida

intangible, pero si se está viendo que allí se puede producir tanto daño, además en plenaria se escuchó “no pasó nada gracias a Dios”, en muchas oportunidades y “tuvimos suerte”, también se escuchó en plenaria. Le parece que estas frases, no son cosas que tengan que estar en la mesa para decidir si una construcción se puede o no hacer. Estas son rocas metamórficas, son rocas degradadas, que se desgranar. Invadir por lo que es el área protegida intangible además de que no aprueban de que se toque ni un solo metro, es hacer toda una senda que sube, en donde hay que modificar el terreno, hay que modificar las pendientes, y hay que modificar los cursos de desagüe que tienen. Quien asegura que eso se va a hacer bien, cuando se presentó el proyecto en plenaria ella escuchó que se iba a hacer una senda de tres metros, pero cuando se fue a ver in situ y más o menos se calculó la pendiente, resulta que son 60 metros. Entonces lo que ADARSA propuso que ha sido ampliamente rechazado, salvo por la gente de CEPIA, es que ese terreno tal cual está no se puede construir. Toda la ciudadanía de Villa Carlos Paz, hace muchos años que viene aportando una alícuota para pasar a ser los dueños del área protegida. Ellos proponen que con ese dinero, se expropie por el valor que tiene y se inserte dentro de lo que es el área protegida intangible, también que se revisen otros lotes que estén posiblemente en las mismas condiciones para que no se vuelva a tener este problema y quede definitivamente determinada cual es el área protegida intangible, porque así está puesto en ordenanza y está respaldada por la Ley de Bosques, leyes provinciales y nacionales.

Liliana Bina dice que no se le puede decir a los vecinos que estén tranquilos, les diría que sigan intranquilos. Desde el CPUA no se puede hablar como profesionales del proyecto, hablando de cómo se va a fundar porque no es el roll que se tiene. En este momento los vecinos presentan una inquietud y se comparte entre todos. Laura Colladon comentó y también está en el INA Cirsá, que es piedra metamórfica que ya los indígenas la llamaban “piedra podrida” porque es una piedra que se rompe. El roll del CPUA es darle una tranquilidad a los vecinos, ellos traen una inquietud, coincide que va a haber un profesional responsable, Obras Privadas va a controlar pero hasta allí llega el CPUA. Está de acuerdo en analizar el área protegida, para ver cuál alternativa daña menos. La propuesta de expropiar ese lote, ella no acuerda porque se tiene todo un loteo en la calle Marconi que se debiera expropiar también que está en el área protegida intangible, no le parece proporcional expropiar un lote que tiene un proyecto además aprobado. Está de acuerdo que hay que ver si hay algún otro lote en esta situación y ampliar la AP1, porque habría que ampliarla en lotes en donde se sabe que están en riesgo de construcción, entonces ese lote cuando se expropie se paga como suelo rural, no como urbano con una casa proyectada. Si se permite que se haga la cochera de la línea para adentro, son 6 metros y si el lote tiene 13 metros, no se van a cortar 10 metros se van a cortar aproximadamente 15 metros porque se tiene que cortar todo, no solamente el alto de la cochera. Si este hombre tiene que cortar se verá obligado a hacer el muro, porque es contención para su propia casa, y si se permite que ingrese por el área protegida, posiblemente ese muro de contención no lo realice. Entonces la garantía de que allí haga un muro y preserve su propia casa es que a las cocheras las haga en su muro, no en el área protegida.

- Se debate.

Martina Casesi dice que la Asociación Inmobiliaria no está de acuerdo con el proyecto que se presentó en el lote. En relación a los derechos adquiridos, dice que el

propietario tiene un derecho sobre el terreno, pero no le parecería justo expropiarlo, por otro lado el área protegida, también es un derecho adquirido que hay que respetar, si se presentara algún justificativo que haga valorar quizás la decisión de que este hombre construya en un área protegida, se podría repensar pero ve que los justificativos son bastante escasos, porque no se está diciendo que efectivamente será un daño menor en cuanto a impacto ambiental si se construye, el daño por lo que escuchó sería similar, pero no menor. También está lo que ella había planteado en varias oportunidades, que es un interés de una persona individual frente a un interés colectivo. Por último dice que si hubiera un daño, o impacto ambiental y ocurre dentro de su lote, la responsabilidad es de él, y si el impacto ambiental, por más que esté conforme a la legislación, fuera por fuera, le parece que el costo político sería bastante alto, porque desde el CPUA se dio el OK en relación a esto y por eso sucedió determinado daño, de alguna forma también se quedaría comprometido, con lo cual a ella la abruma bastante y no quiere ser parte de eso.

Adrián Cocordano dice que cuando se votó, se aprobó por mayoría que traiga una idea de algo para que pueda acceder a su lote, desde el CPUA se vería si esa idea genera un menor o mayor impacto, porque a lo mejor lo que presenta, es superador y termina siendo algo mucho mejor o muchísimo peor, pero no se sabe. Justamente lo que se le respondió a este señor es que presente una idea que se evaluará y si están todos de acuerdo o por mayoría se aceptará o no. Si es negativa se le dice que no y entonces construirá en su propio lote, y si es una idea superadora que genere menor impacto se evaluará en el CPUA. Lo que están expresando los vecinos es muy importante saberlo, porque están afectados directamente pero el propietario también está en su derecho de construir su casa en su lote.

Ana Margonari dice que se escucharon las inquietudes de los vecinos, además cada uno de los integrantes expresaron como estaban viendo el tema. También les recuerda a los vecinos que el CPUA es un consejo asesor, en donde se realizan dictámenes por mayoría y/o por minoría, los que resuelven en última instancia es el CR.

Ezequiel Peretti agradece que hayan sido escuchados y se retiran del recinto.

Próximo tema: Inciso 8.12.4. Art 8.12. Plazo de validez de la documentación.

El Colegio de Arquitectos presentó nota para que se vuelva a tratar en plenaria antes de la Audiencia Pública, el plazo de validez de la documentación aprobado en primera lectura.

- El tema se trató en primera medida en la Ut llegando a un consenso por unanimidad, se presenta en plenaria la modificación realizada en Ut. Se adjunta:

Carlos Paz, 02 de junio de 2023.

A la Sra. Presidenta del
Concejo de Representantes
María Soledad Zacarías
S_____/____D

Los Concejales abajo firmantes integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental, sugieren la **APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES del Pto. N°205/2022-23:** P.O. Código de Edificación y Urbanismo (Ord. N°4021): modifica el Art. 8.12.4 “Plazo de Validez de la Documentación Aprobada”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1°. - MODIFICAR el inciso 8.12.4 del Artículo 8.12.- PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“8.12.4.- La presentación definitiva aprobada tendrá validez por el término de cuatro (4) años, transcurridos los cuales, si el Proyecto aprobado no se ajusta a la Ordenanza que este vigente, dicha aprobación perderá validez y el propietario deberá ajustar el Proyecto original a la Ordenanza de Edificación, en aquellos indicadores que afecten a superficies aún no ejecutadas. *En aquellos casos que el proyecto se ajuste al código de edificación vigente, su aprobación definitiva no perderá validez.*

Aquellos casos de edificios con planos oportunamente aprobados que superen las alturas establecidas para la zona edilicia AC3 y cuya obra esté iniciada o no, contarán con un tiempo para finalizar la obra de doce (12 meses), a partir de la aprobación de la presente. Vencido dicho plazo, la presentación definitiva aprobada perderá validez y se deberá ajustar el proyecto original a la altura alcanzada hasta ese momento.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

- Se debate y se somete a votación. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Se remitirá al CR.

Laura Colladon les sugiere al CA, que estén atentos a la Audiencia Pública, que se presenten y que hagan una exposición sobre la validez del plazo de la documentación.

Próximo tema: Consideración Actas N 424; 425.

Se someten a votación las Actas N 424 y N 425:

Acta N 424.

- ADARSA: **aprueba.**
 - CEPIA: **aprueba.**
 - Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
 - Colegio de Arquitectos: **ausente en Acta N 424.**
 - Colegio Técnicos Constructores Universitarios: **aprueba.**
 - Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
 - Concejal por Mayoría: **ausente con aviso.**
 - Concejal por Minoría: **ausente con aviso.**
 - Dirección de Obras Privadas y Catastro: **aprueba.**
 - Dirección de Infraestructura Urbana: **aprueba.**
- El Acta N 424 se aprueba por mayoría de los presentes. Colegio de Arquitectos no vota por haber estado ausente en Acta N 424.

Acta N 425.

- ADARSA: **aprueba.**
 - CEPIA: **aprueba.**
 - Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
 - Colegio de Arquitectos: **aprueba.**
 - Colegio Técnicos Constructores Universitarios: **aprueba.**
 - Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
 - Concejal por Mayoría: **ausente con aviso.**
 - Concejal por Minoría: **ausente con aviso.**
 - Dirección de Obras Privadas y Catastro: **aprueba.**
 - Dirección de Infraestructura Urbana: **aprueba.**
- El Acta N 425 se aprueba por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: - Art 10.5.2.1. SUM.

Liliana Bina dice que este es un proyecto que se cerró en la Ut, en donde se computa al FOT, el SUM de los edificios. En plenarias de años atrás, se había hablado que para promover la jerarquización de los edificios el SUM, no se computara al FOT.
Se adjunta proyecto:

PROYECTO DE ORDENANZA

PARA INCORPORAR AL CÁLCULO DEL FOT LA PLANTA DE USO COMÚN (SUM)

VISTO

El Artículo 10.5.2.1., de la Ordenanza 4021, que en los edificios de viviendas colectivas e institucionales autoriza a incorporar mayor superficie cubierta destinada a usos múltiples SUM, sin computar la misma en el Factor de Ocupación Total (FOT) para el lote en cuestión,

CONSIDERANDO

-Que esta disposición otorgó ventajas comparativas a favor de aquellos que optaran por la incorporación de dicha superficie en el proyecto o en la construcción existente.

-Que dicha autorización fue oportunamente acompañada por el beneficio de no incorporar la superficie cubierta total construida para dicho uso al cómputo del factor de ocupación total FOT.

-Que esta medida tuvo carácter promocional y de fomento para elevar el nivel de calidad de estos edificios, que se tradujo en el mejoramiento de la oferta y su consiguiente valorización inmobiliaria razón que justificó ampliamente el otorgamiento esta promoción,

-Que el tiempo transcurrido desde la implementación de dicha disposición ha sido suficiente para consolidar el desarrollo de la tipología constructiva que incorpora la superficie de uso común SUM a los edificios de viviendas colectivas e institucionales.

-Que es posible observar que esta tipología se ha generalizado constituyendo un valor de proyecto que se refleja en un mayor precio en el mercado inmobiliario de las unidades de los edificios que cuentan con Planta de usos múltiples.

-Que de ello se infiere que la inversión en dicha Planta al recuperarse holgadamente en el mayor valor de venta de la unidad, hace que hoy la medida promocional de no computar dicha superficie en el FOT resulta injustificada

POR ELLO:

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1°.- MODIFICAR el 10.5.2.1., de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“10.5.2.1. - En todos los casos donde el proyecto incluya una planta uso común, la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45° trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. Las salientes de tanques de agua, chimeneas – excepto disposición particular y específica dispuesta por los órganos de control de instalaciones de gas para los elementos de ventilación de las mismas-, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas, barandas de protección, sean estas ciegas o no, o elementos similares deberán ubicarse dentro de la continuidad de los planos de 45°. La superficie de planta de uso común se computará en el cálculo del FOT correspondiente para la zona.”

Artículo 2°.- De forma

- Se debate y se somete a votación.
- ADARSA: **aprueba.**
- CEPIA: **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores Universitarios: **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **ausente con aviso.**
- Concejal por Minoría: **ausente con aviso.**
- Dirección de Obras Privadas y Catastro: **aprueba.**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **aprueba.**
- Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Compensación.

- Se somete a votación el proyecto de ordenanza que deroga la Compensación: se adjunta:

VILLA CARLOS PAZ,
AL CONCEJO DE REPRESENTANTES

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a los fines de remitir para su tratamiento y eventual aprobación un Proyecto de Ordenanza que deroga la figura de proyectos sujetos a compensación de F.O.S por altura.

Motiva el presente proyecto la necesidad de homogeneizar las máximas alturas permitidas por zona en el Ejido municipal, preservando así la sustentabilidad paisajística en el sector consolidado con urbanizaciones dentro de la ciudad.

La figura de compensación ha sido objeto de diversas revisiones, incluso la misma ordenanza de creación de esta figura previó un plazo de 180 días para su aplicación piloto, plazo luego del cual se requería una revisión. También en el año 2015 el Departamento Ejecutivo Municipal elevó un proyecto de suspensión transitoria de la norma para su estudio.

Siempre ha sido una política de este gobierno, resguardar las visuales de nuestra ciudad, tendiente a conservar su característica de villa a fin de que tanto los habitantes de Villa Carlos Paz como quienes nos eligen como destino turístico puedan apreciar las bellezas naturales que han hecho de esta ciudad un lugar privilegiado.

A fin de proteger la concepción de ciudad que se viene impulsando desde el año 2011 es que amerita en este momento la derogación definitiva del mencionado mecanismo de compensación en el trámite de aprobación de construcciones en las zonas AC3 y ACI.

Atentamente.-

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ**

Sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°.- DEROGAR el Artículo N° 4.1.12.5 de la Ordenanza N° 4021.

Artículo 2°.- MODIFICAR el título del Artículo N° 4.1.12 de la Ordenanza N° 4021, que quedará redactado de la siguiente forma:

“4.1.12.- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN.”-

Artículo 3°.- DE FORMA.-

-

- ADARSA: **aprueba.**
- CEPIA: **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores Universitarios: **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **ausente con aviso.**
- Concejal por Minoría: **ausente con aviso.**
- Dirección de Obras Privadas y Catastro: **aprueba.**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **aprueba.**

- Se aprueba por unanimidad de los presentes.
- Siendo las 11:02 horas se da por finalizada la reunión.